

1501492-26.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2121428/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 17717048 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

2910/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2121428 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501492-26.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501492-26.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2121428/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 17717048 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

2910/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2121428 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2910/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL MOREIRA DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

SAMUEL MOREIRA DE LIMA e MATHEUS HENRIQUE ALVES ROCHA, já qualificados, estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 29, do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que, no dia 02 de maio de 2021, por volta das 18h00, na Rodovia SP 340, Km 124, Furnas, nesta cidade e comarca, SAMUEL MOREIRA DE LIMA, qualificado às fls. 12 e MATHEUS HENRIQUE ALVES ROCHA, qualificado às fls. 21, trazia consigo, para fins de tráfico, em concurso de pessoas com, 01 tijolo de cocaína do tipo

crack, pesando 448,5g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, laudo de constatação preliminar de fls. 30/32 e laudo pericial definitivo às fls. 135/137, assim agindo ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Antecedentes criminais à fl. 07 e fl. 09.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 71/72.

Decisão recebendo a denúncia em 21 de julho de 2021, conforme se extrai de fls. 202/204.

Notificados, os acusados apresentaram Defesa Prévia em peças diversas às fls. 173/178 e fls. 194/195 e arrolaram testemunhas.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação do réu Matheus, enquanto as Defesas pleiteiam a absolvição dos réus.

É O RELATÓRIO.

A materialidade vem corroborada pelo laudo de constatação à fl. 39, laudo definitivo às fls. 141,

A autoria recai sobre o réu Matheus. Vejamos:

Vagno, policial militar, ouvido em juízo, disse que recebeu informações de populares acerca de um veículo Pálio que estaria transportando drogas para Campinas. Realizado o patrulhamento, avistaram o veículo com as referidas características e efetuaram abordagem. Feita a revista pelo interior do carro encontraram “um tijolo” de crack, no porta-malas. Afirmou que em conversa com o motorista (Samuel), este afirmou não ter conhecimento acerca do entorpecente. Matheus, por seu turno, assumiu a propriedade da droga.

O segundo policial, Manoel, quando ouvido em juízo informou que realizava patrulhamento de rotina e receberam informações acerca do transporte de entorpecentes até a cidade de Campinas. Avistaram o veículo com as referidas características. Efetuaram a abordagem e encontraram um “tijolo” de crack. O condutor Samuel afirmou não ter conhecimento do entorpecente e Matheus assumiu a propriedade da droga.

O acusado Samuel, ouvido em solo policial (fl. 24), disse que mora em Minas Gerais e que foi contatado por Matheus, seu amigo de infância, para que o trouxesse a Campinas, onde faria negócio de um carro. Cobrou trezentos reais pela viagem e não viu nenhuma negociação. Em determinado ponto, já na cidade de Campinas, Matheus pediu para que parasse o veículo. Em seguida, ele voltou para o carro com uma sacola, que parecia um saco de pão e a colocou no porta-malas. A oitiva em juízo seguiu no mesmo sentido.

O acusado Matheus, ficou em silêncio na fase policial (fl. 33). Em juízo, disse que foi pago para buscar a droga na cidade de Campinas e que teria chamado Samuel para trazê-lo até a cidade e que este desconhecia o objetivo do trajeto.

Diante da confissão do acusado Matheus, é de rigor sua condenação. Por outro turno, não visualizo hipótese de responsabilidade penal do réu Samuel.

Cumprе ressaltar que as circunstâncias da prisão do réu aliadas à forma de acondicionamento da droga, bem como a quantidade de entorpecente apreendido, apontam diretamente ao crime de tráfico. Assim, o que se extrai das provas produzidas em contraditório judicial é harmônica com os elementos colhidos em sede inquisitória, apontando diretamente a autoria de Matheus.

A alegação da Defesa de que o réu teria confessado por medo não comporta acolhimento. O réu foi ouvido em juízo, na presença de seu Defensor e do membro do Ministério Público, além de que a versão de seu colega corrobora inteiramente os fatos narrados, razão pela qual mantenho a higidez da prova, que será valorada como atenuante.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59, CP, considerando que se tratava aproximadamente de meio quilo de cocaína, elevo a pena-base em 1/6, partindo de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da presença da atenuante da confissão, retorno a pena ao mínimo legal, tal seja de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, não podendo ficar aquém deste valor nesta fase da dosimetria (súmula 231, STJ). Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos quaisquer provas de que integre organização criminosa, fazendo jus à minorante em seu patamar mínimo, restando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Não há causas de aumento. O redutor no mínimo se justifica em razão da quantidade de droga.

Fixo regime de cumprimento inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "b", CP.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDETE para: CONDENAR MATHEUS HENRIQUE ALVES ROCHA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa em valor mínimo-unitário; e ABSOLVER SAMUEL MOREIRA DE LIMA das imputações a ele atribuídas, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Considerando que Matheus encontra-se solto por força de habeas corpus, assim poderá recorrer da presente sentença.

Custas de 100 UFESP's.

P.I.

Campinas, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA